do como únicos puntos de hecho que sus representados no son herederos del Excmo. Sr. Gonzalez Valdés, y que por medio de las escrituras presentadas en autos á folios 65 y 96 renuncian y repudian la herencia de su difunto padre sin la menor reserva, asegurando no haber tenido intervencion alguna en las gestiones de su testamentaría; y como fundamentos de derecho: primero, que el que no es heredero de una persona ó repudia su herencia, renuncia todos los derechos que á ella pudiera tener, no es la continuacion de su personalidad, ni asimismo responsable de obligaciones que contra aquella pudieran resultar: segundo, el litigante temerario debe ser condenado en las costas:

8.° Resultando que continuando el traslado para el Procurador Poó y Espejo, y tomado por este los autos, en escrito de 20 de Diciembre, folio 162, manifestó que con aquella fecha habia renunciado el poder que le tenia concedido D. Cárlos Gonzalez Valdés, y en su consecuencia se le dejase tener por parte en estos autos; y hecha saber dicha renuncia al citado D. Cárlos Gonzalez en 24 de Febrero, folio 164 vuelto, á instancia del Procurador Aguirre y por providencia de 30 de Enero del corriente año, folio 169 vuelto, se le tuvo por acusada la rebeldía y contestada por su parte la demanda:

9.° Resultando que á pesar de haberse requerido nuevamente al mencionado D. Cárlos Gonzalez Valdés para que nombrase Procurador en el término de tercero dia que le representase en estos autos, segun consta al folio 172 vuelto, á instancia del Procurador Aguirre se tuvo por acusada la rebeldía al mencionado sujeto por providencia de 7 de Marzo, ordenando se entendiesen las diligencias sucesivas con los estrados del Juzgado, cuya providencia le fué notificada en persona al folio 174 vuelto:

10. Resultando que por el Procurador D. José María Aguirre replicó lo que estimó conveniente á su derecho, asentando definitivamente como hechos: primero, los cuatro que contiene el escrito de demanda: segundo, el que Doña Matilde y Don Cárlos Gonzalez Valdés han reconocido implícitamente el carácter de herederos de su padre D. Juan y la responsabilidad que en su virtud les alcanza al reintegro del crédito de los Sres. Russell y Sturgis en el hecho de no alegar nada contra la demanda: tercero, que la renuncia de la herencia hecha por Doña Fernanda, Doña Adela y Doña Luisa sólo consta por unas escrituras formalizadas fuera de la testamentaría del causante para eludir los efectos de esta reclamacion, y como consideraciones de derecho: primera, la expresada en la demanda: segunda, la de que la renuncia de la herencia sólo exime á los herederos de los compromisos contraidos por su causante cuando aquellos no se han mezclado en el manejo de los bienes hereditarios, ni ejecutado acto alguno que demuestre su voluntad de aceptar la herencia; insistiendo por consiguiente en las peticiones de su demanda, y muy particularmente contra D. Cárlos y Doña Matilde Gonzalez Valdés:

11. Resultando que conferido traslado para dúplica al Procurador *De Diego*, y en los estrados del Juzgado respecto á Doña *Matilde* y D. *Cárlos Gonzalez Valdés*, se tuvo á todos por evacuada la rebeldía, y por evacuado el traslado de dúplica; y con arreglo á lo solicitado por el Procurador Aguirre se recibió el pleito á prueba por auto de 7 de Mayo:

12. Resultando que de la prueba practicada por los señores Russell aparece: primero, el testimonio de los particulares designados por el Procurador Aguirre del testamento otorgado por D. Juan Gonzalez Valdés en union de su esposa, folios 203 al 206: segundo, otro testimonio autorizado por el Notario Don Mariano Demetrio Ortiz de la escritura de particion del caudal relicto por el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Juan Gonzalez Valdés en 19 de Diciembre de 1873, por su viuda la excelentísima Sra. Doña Teresa de la Rua y Sierra y D. Cárlos Gonzalez Valdés, folios 210 al 219:

13. Resultando que de la prueba practicada por el Procurador De Diego aparece: primero, el testimonio autorizado por el Notario D. Mariano Demetrio Ortiz del particular de la escritura de adjudicacion y pago del haber relicto al fallecimiento de D. Juan Gonzalez Valdés, folio 226: segundo, la escritura de renuncia de la herencia de su padre hecha por Doña Luisa Gonzalez Valdés, acompañada de su esposo D. Miguel Fernandez Balmaseda, folios 227, cotejada en debida forma:

14. Resultando que mandadas unir las pruebas á los autos, se entregaron á las partes para alegar de bien probado: el Procurador D. José María Aguirre lo hizo así en 20 de Julio, alegando lo conveniente en pro de su derecho, y solicitando en vista del resultado que arrojaban las pruebas á que se condene á D. Cárlos Gonzalez Valdés, en concepto de heredero de su padre D. Juan, al pago de las cantidades reclamadas en la demanda, con reserva á los actores de su derecho para repetir en caso de insolvencia de D. Cárlos contra su madre política Doña Teresa de la Rua, en cuyos términos modificaba sus anteriores pretensiones; y por el Procurador D. Manuel de Diego se evacuó el traslado alegando lo que creyó oportuno en 10 de Agosto, é insistiendo en sus pretensiones, y á su tiempo se hubo por acusada la rebeldía en el traslado conferido á los estrados del Juzgado, y se trajeron los autos á la vista, citadas las partes:

1.° Considerando que la parte actora ha justificado plenamente su indisputable derecho á que D. Juan Gonzalez Valdés, y por fallecimiento de este sus legítimos herederos, la satisfagan los 2.919 pesos y 32 centavos objeto de sus reclamaciones:

2.° Considerando que Doña Luisa, Doña Fernanda y Doña Adela, hijas de D. Juan Gonzalez Valdés, han hecho renuncia á la herencia de su padre, y por lo mismo ni son continuacion de su personalidad jurídica, ni pueden gozar de ninguna de las utilidades propias del carácter de herederos, y por la misma razon deben ser exoneradas de las responsabilidades y obligaciones á aquel anejas:

3.° Considerando que D. Cárlos Gonzalez Valdés, no sólo como heredero y no oponiéndose á la demanda de los señores Russell, ha reconocido la obligacion ineludible de pagar á estos lo que reclaman, sino que además en la escritura de particion de 19 de Diciembre de 1873 se ha obligado á solventar dicha deuda por la testamentaría reconocida en la partida de baja del inventario en que el mencionado crédito se reconoce al folio 216 vuelto de los autos:

4.° Considerando que si bien la Doña Matilde Gonzalez Valdés no ha contradicho la demanda por lo expuesto en el anterior considerando, relativo á su hermano D. Cárlos, no cabe responsabilidad contra la misma:

5.° Considerando que Doña Teresa de la Rua por escritura de 3 de Agosto de 1871 reconoce y se compromete á pagar á los Sres. Russel y Sturgis lo que la testamentaría de su esposo les adeuda, en caso de que no pudiesen cobrar por cualquiera de las razones expresadas en la misma:

6.° Considerando que los Sres. Russel y Sturgis ni son ni pueden ser litigantes de mala fé en la incoacion de este pleito, pues ántes de conocer todos los particulares que de la prueba se desprenden no podian ménos de proceder como lo han hecho:

Visto todo lo demás que de autos resulta;

Fallo que debo absolver y absuelvo de la demanda á Doña Luisa, Doña Fernanda, Doña Adela y Doña Matilde Gonzalez Valdés, representadas las tres primeras por sus respectivos maridos, condenando á D. Cárlos, hermano de aquellas, en las costas, principal é intereses reclamados por la parte actora; y en caso de insolvencia del mencionado D. Cárlos Gonzalez Valdés se reserva su derecho á Russell y Sturgis para reclamar á la viuda Doña Teresa de la Rua; y en conformidad á lo que dispone el art. 1.190 de la ley de Enjuiciamiento civil, fíjense edictos en los sitios públicos y acostumbrados, y publíquese esta sentencia en la GACETA DE MADRID y *Boletin oficial*.

Así lo proveo, mando y firmo.=Gregorio Martinez Serrano.»

Es copia y está conforme con su original; y para su publicacion en la GACETA expido la presente que firmo en Madrid á 21 de Noviembre de 1874.=Valentin Ballester. X—855

Madrid.—Universidad.

La subasta anunciada en la GACETA y *Diario* de 22 del corriente y *Boletin* de 23 de un solar cercado en la calle de Amaniel, núm. 34, y de San Hermenegildo, núm. 31, para el 23 de Enero próximo, ante el Juzgado de la Universidad, se ha trasladado para el 27 del propio mes, y hora de la una.

Madrid 24 de Diciembre de 1874.=El Escribano actuario, Eusebio Cereceda. X—856

Málaga.—Merced.

D. Segismundo del Moral Ceballos, Juez de primera instancia del distrito de la Merced de esta ciudad.

Por la presente se cita y llama á José Pachon y el llamado Salvador, cuyas demás circunstancias y paradero se ignoran, para que en el término de 10 dias comparezcan en este Juzgado á prestar declaracion en causa que instruyo por allanamiento de morada; apercibidos que de no verificarlo les parará el perjuicio á que hubiere lugar.

Dada en Málaga á 22 de Diciembre de 1874.=Segismundo del Moral Ceballos.=Por mandado de S. S., José Moreno y Márcos.

En nombre del Presidente del Poder Ejecutivo de la República, D. Segismundo del Moral Ceballos, Juez de primera instancia del distrito de la Merced de esta ciudad.

Por la presente hago saber que en este Juzgado y por la Escribanía del que autoriza se sigue causa criminal de oficio contra un individuo conocido por Bruto, cuyas demás circunstancias se ignoran, en la cual he acordado expedir la presente para su busca y llamamiento, y hacer público se presente en la cárcel de esta ciudad dentro del término de 15 dias; bajo apercibimiento de que en otro caso será declarado rebelde, parándole el perjuicio á que hubiere lugar.

En su virtud requiero á los Jueces de los partidos limítrofes y al de cualquier otro en donde pueda ser hallado el reo, se sirvan proceder por medio de la policía judicial á su captura y conduccion con las seguridades convenientes á esta cárcel pública, y á mandar fijar desde luego copia autorizada de esta requisitoria en los sitios públicos de costumbre en forma de edicto; pues en mandarlo hacer así prestarán eficaz auxilio á la pronta administracion de justicia.

Dada en Málaga á 22 de Diciembre de 1874.= Segismundo del Moral Ceballos.= Por mandado de S. S., José Moreno y Márcos.

Padron.

D. Joaquin Astray Caneda, Juez de primera instancia en la villa de Padron y su partido.

Por el presente cito, llamo y emplazo á todos los que se crean con derecho á la herencia de D. Manuel Crespo Rodriguez, hijo de D. Andrés y Doña Ignacia, natural de Santa María de Lampay, en este partido, residente en el pueblo de San Salvador de Lobos, en Buenos-Aires, fallecido en el pueblo de Brañuelas, correspondiente al partido judicial de Astorga, en 10 de Junio del año pasado de 72 al dirigirse á su país natal de dicha de Buenos-Aires, al parecer sin testar, á fin de que dentro del término de 20 dias, á contar desde la fijacion del último edicto, se presenten en este Juzgado á deducirlo; advertidos que trascurrido sin verificarlo les parará el perjuicio que haya lugar.

Dado en Padron á 15 de Diciembre de 1874.=Joaquin Astray Caneda.=El Escribano, Antonio Vilar. X—857

Palencia.

En virtud de providencia dictada por el Sr. Juez de primera instancia de esta ciudad D. Miguel Fernandez de Castro en 16 del actual, se cita, llama y emplaza por la presente requisitoria á Angel Gonzalez Alvarez, natural de Oviedo, para que en el término de 15 dias, á contar desde la insercion de esta en la GACETA DE MADRID, comparezca en este Juzgado á nombrar Procurador y Abogado que le defiendan en causa criminal; apercibido que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar; advirtiendo que el Angel Gonzalez se halla comprendido en el caso 1.° y 3.° del art. 129 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Dada en Palencia á 19 de Diciembre de 1874.=V.° B.°=El Sr. Juez de primera instancia, Miguel Fernandez de Castro.=Por mandado de S. S., Jerónimo Abad.

En virtud de providencia dictada por el Sr. Juez de primera instancia de esta ciudad D. Miguel Fernandez de Castro en 16 del actual, se cita, llama y emplaza por la presente requisitoria á Félix Gonzalez García, natural de San Andrés de Rabasado, para que en el término de 15 dias, á contar desde la insercion de esta en la GACETA DE MADRID, comparezca en este Juzgado á prestar una declaracion en causa criminal; apercibido que de no verificarlo le parará el perjuicio que haya lugar; advirtiendo que el Félix se halla comprendido en el caso 1.° y 3.° del art. 129 de la ley de Enjuiciamiento criminal.

Dada en Palencia á 19 de Diciembre de 1874.=V.° B.°=El Sr. Juez de primera instancia, Miguel Fernandez de Castro.=Por mandado de S. S., Jerónimo Abad.

Santiago.

D. Fernando Lamas y Rey, Juez de primera instancia de la ciudad de Santiago.

En virtud del presente cita, llama y emplaza nuevamente á Julian Suarez Puentealbar, vecino que fué de San Estéban de Cobas, y actualmente ausente en ignorado paradero, para que dentro del término de cinco dias, mitad del que se le concedió anteriormente, se persone á medio de Procurador á contestar la demanda ordinaria promovida contra él y otros en este Juzgado y Escribanía del que autoriza por Francisco Rey Pena, vecino de Santa María de Grijoa, sobre particion de la herencia de Julian Puentealbar y nulidad del testamento de Rosa Cerqueiro; con apercibimiento de que en otro caso se le declarará en rebeldía, y se sustanciará el asunto por lo que á él toca con los estrados de este dicho Juzgado, parándole el perjuicio que haya lugar.

Dado en la ciudad de Santiago á 16 de Diciembre de 1874.=Francisco Lamas.=Por mandado del Sr. Juez, Vicente Quiroga.

NOTICIAS.

Movimiento de buques en los puertos de la Península, segun los partes recibidos ayer:

ALICANTE.—Ha entrado el vapor español *Buenaventura* con cuatro pasajeros, procedente de Cartagena, y la barca inglesa *Pandora*.
Han salido el vapor español *Buenaventura* con 14 pasajeros para Barcelona, y el francés *Lafarge* para Valencia y Marsella.

BARCELONA.—Han entrado cuatro buques extranjeros, tres nacionales de vapor con pasajeros, tres con correspondencia y dos laudes.
Han salido seis buques estranjeros, dos de ellos con pasajeros, siete laudes y dos bergantines.

CARRIL.—Ha entrado el vapor-correo inglés *Tiber*, procedente de la Coruña, con pasajeros.

CORUÑA.—Han entrado los vapores ingleses *Tiber* y *Colmar*.
Han salido dichos, el *Hispalis*, *Luchana* y la barca sueca *Christine*.

GIJON.—Han entrado los vapores españoles *Primer Barreras*, procedente de Rivadeo, y *Leonor*, de la Coruña, con pasajeros.
Han salido para Santander el primero con nueve pasajeros, y el vapor *Avilés* con tres.

MÁLAGA.—Han entrado dos vapores españoles, procedentes de Almería y Gibraltar.
Han salido tres vapores españoles para Alicante, Cádiz y Santander, y otro inglés para Cádiz, y una goleta de la misma nacionalidad para Valencia.

PALMA.—Han entrado los vapores españoles *Union* y *Mahonés*, con correspondencia.

SAN SEBASTIAN.—Han entrado y salido los vapores-correos *Volador* y *Portugalete*.

SANTANDER.—Han entrado los vapores españoles *Victoria*, *San Miguel*, *Fomento*, *P. J. Pidal*, *Donato*, *Ibarra núm. 1.°*, *Alberto*, *Pelayo* y *Avilés*; los franceses *Aveyron* y *Pionnier*, y el inglés *Colmar*.
Han salido los vapores *Cantabria*, *Pilar* y *Matilde*.

SEVILLA.—Han entrado un buque francés, procedente de Newcastle, con seis tripulantes y cargamento de carbon; un bergantin-goleta tambien francés, procedente de Bayona, con seis tripulantes y cargamento de traviesas, y dos vapores ingleses, procedentes de Lisboa, con 24 tripulantes y cargamento de madera y carbon.

TARRAGONA.—Han entrado el vapor francés *Lafarge*, el bergantin-goleta inglés *Emblyn*, los vapores españoles *Nuevo Capricho* y *Monseny*, con pasajeros y correspondencia, y el vapor ruso de guerra *Imperial*.
Han salido los vapores españoles *Jáime II*, el *Capricho* y el bergantin *Pedro Antonio*, con pasajeros y correspondencia, y el vapor francés *Lafarge*, con pasajeros.

VALENCIA.—Han entrado cuatro laudes españoles, un bergantin aleman, con lastre y efectos.
Han salido tres vapores y dos laudes españoles, un vapor y un barco francés y un vapor inglés, con lastre, efectos y correspondencia.